光泽县市场监督管理局
行政处罚决定书

光市监处罚〔2025〕0125015号

当事人：福建省鹭泽水务有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350723MAC0C88L9W

经营场所：福建省南平市光泽县杭川镇文昌路145号

法定代表人：徐南阳

身份证号码：35**********

2025年7月9日，本局执法人员对当事人福建省鹭泽水务有限公司经营场所进行了现场检查。执法人员对当事人“计划财务部”办公室工作电脑进行检查时，发现当事人从2024年2月开始，向部分终端供水用户收取了“水表销售”费用，向“在新开户时无法提供房产证、土地证”用户收取了“新户安装”费用。执法人员依法对当事人上述电脑中关于2024年度、2025年度“生产技术部”销售水表及新户安装水表的统计表进行了打印取证。当事人现场提供了“关于无相关证明材料申请用水新用户水表安装费用收取标准”的《福建省鹭泽水务有限公司会议纪要》（〔2024〕4号）文件复印件1份、收取“水表销售”“新户安装”费用的部分电子发票打印件1份等相关材料。因当事人行为涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的有关规定，2025年7月11日，经分管领导批准，本局对当事人立案调查。

2025年9月12日，执法人员对当事人的委托代理人饶**进行了询问调查，饶**陈述了当事人收取“水表销售”“新户安装”费用的时间、原因、过程、金额等有关情况，并对执法人员调查、收集的相关证据进行了确认。

经查,当事人公司于2022年9月25日注册登记成立，之后处于筹备阶段，于2024年1月起正式开展自来水供应服务。

2024年4月5日，当事人通过召开公司经营班子会议的方式，确定向“在新开户时无法提供房产证、土地证”申请用水的新用户，收取“水表安装费用”（即“新户安装”费），该费用包含了“水表费、材料费、人工费、安全文明施工费、措施项目费”等项目，根据提供给用户水表的口径大小及数量不同，收取650/户、890元/户及千元以上不等金额的费用。经统计，2024年3月至2025年6月期间，当事人共收取“新户安装”费用149笔，共计129766.72元。除6笔（金额8080元）外，其余均有开具发票，发票税率为3%，纳税金额为（129766.72元－8080元）×3%＝3650.6元。

另查明，2024年2月至2025年6月期间，当事人在向辖区企业、行政事业单位等终端用户提供自来水服务过程中，销售水表共57笔，收取“水表销售”费用共计434522.6元。除6笔（金额1690元）外，其余均有开具发票，发票税率为13%，纳税金额为（434522.6元－1690元）×13%＝56268.24元。

经计算，2024年2月至2025年6月期间，当事人违法收取“新户安装”及“水表销售”费用共计129766.72元＋434522.6元＝564289.32元。纳税金额为3650.6元＋56268.24元＝

59918.84元。当事人违法所得为564289.32元－59918.84元＝504370.48元。

2025年9月15日，本局向当事人送达了《责令退款通知书》（光市监责退〔2025〕01002号），要求当事人在限期内，将上述违法收取的“新户安装”费用、“水表销售”费用共计564289.32 元退还给相关用户。当事人在收到本局《责令退款通知书》后，能够积极联系用户，主动退还相应费用。截止2025年10月9日，当事人已退还312912.64元（尚有251376.68元未退还），并向本局提交了相关退费凭证。

2025年10月11日，本局依法向当事人送达了《行政处罚告知书》（光市监罚告〔2025〕0125015号），责令当事人改正违法行为，并拟对当事人作如下行政处罚：1、没收逾期未退还的多收费用251376.68元；2、处违法所得1倍罚款504370.48元。

2025年10月17日，当事人向本局提交了《福建省鹭泽水务有限公司的陈述申辩》（含附件）以及《2024-2025年度水表退费情况表》。当事人主要提出两点陈述、申辩意见：一是对我局认定的上述“水表销售”费用（57笔，434522.6元）存在异议，并提交了相关水表的销售凭证、水表去处等证明材料。当事人认为，其于2024年8月23日至2025年2月27日期间分5次，共销售了38台水表给福建省**贸易有限公司，销售金额为67810元，不应认定为违法所得。理由为：该38台水表包括DN100水表37台、DN50智能远传水表1台，系当事人销售给福建省**贸易有限公司的产品。福建省**贸易有限公司又

将水表转售给福建省**安装有限公司光泽分公司，后者在光泽县老旧小区改造工程中作为市政消防栓监控用表等功能使用。福建省**贸易有限公司并非上述38台水表的终端用户，当事人的销售该批水表的行为不属于《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）规定的不合理收费；二是当事人提出在经营过程中，各项生产成本及人工成本逐年增加，企业生存困难，在收到本局的《责令退款通知书》后，组织专班积极配合退款事宜，截至10月16日，已完成退款490456.32元（其中在收到处罚告知书后退还177543.68元），请求本局免除1倍罚款。

2025年10月20日，经集体讨论研究，本局认为：1、当事人销售给福建省**贸易有限公司的38台水表，属于贸易销售行为，该批次水表并未安装在福建省**贸易有限公司作为水费结算使用，该贸易公司非水表的终端用户，当事人能够能够提供充分的证据予以证实。依据国办函〔2020〕129号文件的相关规定，该批次水表销售金额共计67810元，不应认定为违法所得。对当事人提出的该陈述、申辩意见，本局予以采信；2、当事人在收到本局行政处罚告知书后，又向用户退还177543.68元，且能够提供《2024-2025年度水表退费情况表》等相关的退费凭证，对上述已退还的177543.68元，本局认为应计入当事人退还金额，不予没收；3、对当事人提出的请求本局免除1倍罚款的陈述、申辩意见。本局认为，作出1倍罚款的行政处罚属于从轻处理范围，本局已充分考虑到当事人

违法行为的事实、性质、情节等因素以及过罚相当原则（详见后文裁量部分），处理合法、恰当。当事人提出免除1倍罚款的意见于法无据。因此，对当事人提出的该项陈述、申辩意见，本局不予采信。

根据上述认定的情形，经重新计算，2024年2月至2025年6月期间，当事人在向辖区企业、行政事业单位等终端用户提供自来水服务过程中，销售水表共57－5＝52笔，收取“水表销售”费用共计434522.6元－67810元＝366712.6元，纳税金额为（366712.6元－1690元）×13%＝47452.94元。

综上所述，2024年2月至2025年6月期间，当事人违法收取“新户安装”及“水表销售”费用共计129766.72元＋366712.6元＝496479.32元。纳税金额为3650.6元＋47452.94元＝51103.54元。**当事人违法所得为496479.32元－51103.54元＝445375.78元。**截止2025年10月16日，当事人已退还490456.32元（未退还金额为496479.32元-490456.32元＝6023元）。

上述事实,主要有以下证据证明:

1.当事人《营业执照》复印件1份、法定代表人徐南阳身份证复印件1份，证明当事人主体身份；

2.《授权委托书》1份、当事人的委托代理人饶**身份证复印件1份，证明当事人的委托代理情况；

3. 2025年7月9日《现场笔录》1份，现场照片5页（10张），证明当事人违规收费的事实；

4. 当事人委托代理人饶**《询问笔录》1份，证明当事人违规收费的时间、原因、过程、金额等有关情况；

5. 当事人《2024年度1-12月生产技术部水表销售及新用户安装汇总》打印件（共12页）；当事人《2025年度1-12月生产技术部水表销售及新用户安装汇总》打印件（共7页），当事人收取用户“新户安装或水表销售”费用的部分发票打印件（共10页），证明当事人违规收费的有关情况；

6.《福建省鹭泽水务有限公司会议纪要》（〔2024〕4号）文件复印件1份、空白《工程预算书》打印件（共6页）、空白《工程工程量清算书》打印件（共7页），证明当事人违法收取“新户安装”费用的依据及标准；

7.当事人陈述、申辩材料《关于福建省鹭泽水务有限公司的陈述申辩》及其相关附件1份；当事人《2024年-2025年度水表退费情况表》及对应的“网上银行电子回单”明细1份；

8.其他证据，证明当事人违规收费的有关情况。

以上证据分别由当事人或证据提供人签名签章确认。

《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）明确规定：“二、清理取消不合理收费（一）供水环节收费。取消供水企业及其所属或委托的安装工程公司在用水报装工程验收接入环节向用户收取的接水费、增容费、报装费等类似名目开户费用，以及开关闸费、竣工核验费、竣工导线测量费、管线探测

费、勾头费、水钻工程费、碰头费、出图费等类似名目工程费用.....（六）其他各类收费.....严禁向用户收取水电气热计量装置费用.....”。

本局认为,当事人在经营过程中,向部分终端供水用户收取“水表销售”费用以及对“在新开户时无法提供房产证、土地证”用户收取“新户安装”费用的行为，不符合上述国务院文件规定，违反了《优化营商环境条例》第二十八条第一款“供水、供电、供气、供热等公用企事业单位应当向社会公开服务标准、资费标准等信息，为市场主体提供安全、便捷、稳定和价格合理的服务，不得强迫市场主体接受不合理的服务条件，不得以任何名义收取不合理费用.....”、《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”、《中华人民共和国价格法》第十四条第八项“经营者不得有下列不正当价格行为：.....（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。”的有关规定。

当事人能积极配合案件调查，如实陈述违法事实，主动提交相关证据材料，系初次违法，在收到本局《责令退款通知书》后，能够积极联系用户退还相应费用，以减轻违法行为的危害后果。但当事人实施违法行为的时间较长、违法收取的金额较大、涉及的用户群体较大，对当地民生、企业营商环境都造成了一定的不良影响。综合当事人违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度等因素，依据《中华人民共

和国行政处罚法》第五条第二款“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当”以及《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第五条、第十条第二项、第十一条第二项的有关规定，本局决定对当事人给予从轻处罚，并参照《福建省市场监督管理系统适用〈价格法〉〈价格违法行为行政处罚规定〉行政处罚裁量基准》的有关规定予以处罚。

综上所述：

当事人在经营过程中，向部分终端供水用户收取“水表销售”费用以及对“在新开户时无法提供房产证、土地证”用户收取“新户安装”费用的行为，违反了《优化营商环境条例》第二十八条第一款、《中华人民共和国价格法》第十二条、第十四条第八项的有关规定。依据《优化营商环境条例》第七十条第三项“公用企事业单位有下列情形之一的，由有关部门责令改正，依法追究法律责任：.....（三）向市场主体收取不合理费用”、《中华人民共和国价格法》第四十条第一款：“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行”以及《中华人民共和国价格法》第四十一条、《价格违法行为行政处罚规定》

第十六条的有关规定，本局决定责令当事人改正违法行为，并对当事人作如下行政处罚：

1、没收逾期未退还的多收费用6023元；

2、处违法所得1倍罚款445375.78元。

以上罚没款共计人民币451398.78元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内按要求缴纳罚没款。到期不缴纳的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向光泽县人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向光泽县或邵武市人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

光泽县市场监督管理局

2025年10月20日

光泽县市场监督管理局

2025年10月20日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。